

GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ
GİZLİLİK SÖZLEŞMELERİNE / TİCARİ SÖZLEŞMELERE / İHALE
ŞARTNAMELERİNE EKLENMESİ
GEREKEN KVK PROTOKOL ÖRNEĞİ

İşbu ek protokol, bir tarafta... adresinde faaliyet gösteren, Giresun İl Özel idaresi (bundan sonra İşveren olarak anılacaktır) ile diğer tarafta... adresinde faaliyet gösteren, ...Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne... sicil numarası ile... Vergi Dairesi'ne... vergi numarası ile kayıtlı...(bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında... tarihinde imzalanan Sözleşmesi'ne/Şartnamesine ek olarak tarafların mutabakatı sağlanarak aşağıda belirlenen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

I. Ek Protokolün Konusu

İşbu protokolün konusu, taraflar arasında imza altına alınan ilgili sözleşmeye/şartnameye 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca "Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi" başlıklı ek hükümler getirilmesi ve tarafların buna ilişkin hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.

II. Kişisel Verilerin Korunmasına ve İşlenmesine İlişkin Ek Protokol Hükümleri

İşbu protokolün ve eklendiği ilgili sözleşmenin/şartnamenin uygulanması nedeniyle ve uygulanması sürecinde İşveren tarafından Yükleniciye aktarılmış ya da bundan sonra aktarılabilecek olan kişisel verilere ilişkin olarak Yüklenici, kişisel verileri;

- ☐ 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda yer alan veri işlemeyle dair ilkelere ve işleme şartlarına uygun olarak işlemek,
- ☐ Bu verileri mevzuata uygun olarak saklamak,
- ☐ Veri güvenliğini sağlamak ve bu konuda yeterli önlem almak,
- ☐ İlgili kişinin ve İşverenin izni ve bilgisi olmaksızın yurt içinde ve yurt dışında bulunan üçüncü kişilere aktarmamak,
- ☐ Aktarılma amacı dışında başka bir amaçla kullanmamak,
- ☐ Yüklenicinin yetkisiz çalışanı ya da üçüncü kişiler ile paylaşmamak,
- ☐ Sözleşme/şartname amacının gerçekleşmesi ve/veya sözleşmenin/şartnamenin sona ermesi hallerinde kişisel verileri yasal süresi içerisinde imha etmek ve imha ettiğini İşverene bildirmekle yükümlüdür.

Yüklenici, kendisine bu protokol ve eklendiği ilgili sözleşme/şartname kapsamında aktarılan/iletilen her türlü kişisel veriyi 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na ("KVKK") uygun bir şekilde işlemeyi kabul ve taahhüt eder. Yüklenici, mevzu bahis yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle İşverenin ya da ilgili kişinin uğrayacağı her türlü maddi ve manevi zararı tazmin etmekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Yüklenici, kendisinin sözleşmeye/şartnameye ya da hukuka aykırı eylemleri nedeniyle gerek Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından tahakkuk edilecek idari para cezalarının gerekse savcılıklar tarafından yürütülecek cezai soruşturmaların muhatabı olduğunu kabul eder.

Yüklenici, İşverenin çalışanın 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında disiplin cezasına çarptırılması ihtimalinde ise ilgili çalışanın mahrum kaldığı hakları İşverene ve/veya çalışana ödemeyi taahhüt eder.

Yüklenici, işbu protokolün ve eklendiği ilgili sözleşmenin/şartnamenin konusu hizmete ilişkin olarak alt yüklenici çalıştırması ve dolayısıyla İşverenin kendisine aktardığı kişisel verileri alt yükleniciye aktarması gereken durumlarda, İşverenden yazılı izin almak zorundadır. Bu durumda Yüklenicinin, alt yükleniciyle akdedeceği sözleşmenin, asgari olarak taraflar arasında imzalanan işbu protokoldeki yükümlülükleri içerecek şekilde akdedilmesi ve alt yükleniciden benzer taahhütlerin alınması gereklidir.

Yüklenici, işbu protokol ve eklendiği ilgili sözleşme/şartname gereği kendisi ile paylaşılan kişisel verileri, gizli bilgi olarak kabul edip süresiz olarak ifşa etmemekle yükümlü olacaktır.

Yüklenici, kendisi ile paylaşılan kişisel verilerin kanuni olmayan yollar ile başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa süre içerisinde İşverene bildirecektir.

İşbu protokol ve eklendiği ilgili sözleşme/şartname kapsamında yüklenici tarafından İşverene aktarılan kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak işlendiği, aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirildiği, ilgili kişinin kişisel verilerinin işlenmesine ve bu verilerin İşverene aktarılmasına yönelik işleme/aktarma şartlarının mevcut olduğu veya rıza gösterdiği hususu yüklenici tarafından beyan edilmiştir.

Yüklenici, aksi durumun ortaya çıkması halinde her türlü idari ve yasal sorumluluğun kendisine ait olduğunu, muhtemel idari para cezaları veya maddi/manevi tazminat taleplerini karşılamayı ve İşverenin çalışanın uğrayacağı disiplin cezası uyarınca mahrum kaldığı hakları tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

Yüklenici, İşverene aktardığı kişisel verilerin aşağıda sayılan amaçlar doğrultusunda adı geçen kişi ve kurumlara aktarılmasına rıza göstermektedir. Buna göre İşveren;

- ☐ Hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla sınırlı olarak İşverenin tedarikçilerine,
- ☐ İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dâhilinde talepleri kapsamında sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
- ☐ Sözleşmenin/şartnamenin ifası amacı ile sınırlı ve orantılı olmak şartıyla bu maddede belirtilen çerçevede tedarikçilerine/iş ortaklarına,
- ☐ İşverenin kamu hizmeti niteliğindeki hizmetlerini ve faaliyet konularını gerçekleştirebilmek amacıyla işbirliği içinde olduğu gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına aktarabilir. Aktarılan kişisel verilere ilişkin olarak

KVKK'nın 5. ve 6. maddesinde yer alan veri aktarma şartlarının sağlanması Yüklenicinin sorumluluğundadır. Açık rızaya dayalı olarak aktarılan kişisel veriler varsa, açık rızanın geri alındığı hallerde Yüklenici bu durumu derhal İşverene bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde doğacak zararlardan Yüklenici sorumlu olur.

III. Protokole veya Mevzuata Aykırılık

Protokol veya KVKK hükümlerinin Yüklenicinin yetkilendirdiği/görevlendirdiği kişilerce ve alt yüklenicisinin ihlali halinde doğabilecek her türlü hukuki ve idari sorumluluktan Yüklenici de müteselsilen sorumludur.

Yüklenicinin, Protokolden doğan yükümlülükleri ihlali halinde herhangi bir tazminat/cezai şart ödemeksizin ve başkaca sebep göstermeksizin İşveren anlaşmayı/hizmeti derhal feshetme hakkına sahiptir.

IV. Saklı Haklar

İşverenin, Protokolün herhangi bir şekilde ihlalinde doğan bir hakkını veya yetkisini kullanmaması veya erteleme, Protokoldeki herhangi bir haktan vazgeçmesi anlamına gelmez, bu hakkın daha sonra kullanmasını veya Protokolün müteakip ihlallerinde diğer hak ve yetki ve çözümlerini kullanmasına engel teşkil etmez.

V. Uyuşmazlıkların Çözümü

Protokolden doğan uyuşmazlıkların çözümü Türk Hukuku'na tabi olacak ve Giresun Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri bu uyuşmazlıkların çözümünde yetkili olacaktır.

VI. Diğer Hükümler

İşbu ek protokol ile hüküm altına alınmamış olan tarafların her türlü hak ve yükümlülükleri sözleşme/şartname ile hükme bağlandığı şekilde geçerliliğini korumakta olup taraflar bu hususta anlaşmışlardır.

İşbu ek protokolde bahsi geçmeyen konularda sözleşme/şartname şart ve hükümleri aynen geçerli olacak ve uygulanacaktır. İşbu protokol, taraflarca 2 (iki) nüsha olarak... tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

İŞVEREN

YÜKLENİCİ